辰溪县黄溪口镇“6·8”拖拉机翻坠事故调查报告

发布时间：2021-08-10 13:36　　信息来源：辰溪县应急管理局

2021年6月8日9时30分许，辰溪县黄溪口镇黄溪口村福源酒楼路段(县道X030线19km+980m处)发生一起小型拖拉机翻坠事故，造成1人死亡，1人受伤，直接经济损失约20余万元人民币。

事故发生后,县应急管理局、县公安局交管中心、县交通运输局等部门立刻赶赴事故现场，指导参与事故救援和处置工作。市应急局和县委、县政府领导高度重视，市、县安委会主要负责人分别作出重要批示和指示，要求全力救助伤者，严防事故扩大，迅速查明事故原因，按“四不放过”原则进行调查处理，举一反三，汲取教训。

依据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规的规定，经县人民政府同意，6月10日，由县应急局牵头，成立以县公安局（交管中心）、县总工会、县检察院、县农业农村局（农机服务中心）、县道安办、县交通局、县市场监管局等单位为成员，并邀请县纪委监委派员参加的辰溪县黄溪口镇“6·8”拖拉机翻坠事故调查组（以下简称事故调查组）。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”和“四不放过”原则，通过现场勘查、调查取证、检验鉴定和综合分析等方式，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质和责任，提出了对事故责任人及责任单位的处理建议，并针对事故原因及暴露出的问题,提出了防范和改进工作的措施建议。现将调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆及驾驶人基本情况

微信
智能问答

1、事故车辆情况。事故车辆为小型盘式拖拉机，无号牌、未投保交强险，厂牌型号：湖南－124Y，发动机编号：DL223022，车架编号：1725，额定载重量850kg，额定载人2人。该拖拉机于2013年4月由舒象金在辰溪县宏发农业机械有限公司购买，并于当月在县农机服务中心注册登记，车牌号：湘12－H1276，因多年未检验，拖拉机牌证于2018年被注销。2019年舒象金将该拖拉机转卖给经营摩托车维修店的魏明良，魏明良又转卖给刘端阳。2020年4月刘端阳转卖给辰溪县黄溪口镇翟光简汽车配件销售店。2020年5月，魏明喜从翟光简处购买，主要用于魏明喜本人经营的瓦片瓷砖等材料的日常运输。

2、事故车驾驶人情况。魏明喜，男，汉族，现年54岁，1967年5月7日出生，身份证号：43302319********16，住址：辰溪县黄溪口镇黄溪口村三组。未取得机动车（含拖拉机）驾驶证，事发时无酒驾、毒驾情况。

3、辰溪县黄溪口镇翟光简汽车配件销售店。翟光简，男，汉族，现年45岁，1976年6月18日出生，身份证号码：43302319*******411。经营店名称：辰溪县黄溪口镇翟光简汽车配件销售店；统一社会信用代码：92431223MA4N8YR38X类型：个体工商户；经营场所：辰溪县黄溪口镇沿河路；组织形式：个人经营；注册日期：2007年1月18日；经营范围：三类机动车维修：汽车配件、机油零售。2018年9月4日获得取得《道路运输许可证》，许可证号：湘交运管许可怀字431223500068号；经营范围：汽车综合小修（三类）；有效期2018年9月4日至2021年9月3日。

（二）乘车人基本情况

1、魏良春，男，汉族，62岁，1959年3月11日出生，身份证号：43302319********10，住址：辰溪县黄溪口镇黄溪口村三组，在本次事故中死亡。

2、米昭元，男，汉族，现年80岁，1941年2月12日出生居民，身份证号：43302319********11，住址：辰溪县黄溪口镇黄溪口村一组，系魏明喜的岳父，在事故中受伤。

（三）事故现场勘查情况

1、事故道路情况：事发路段地处黄溪口镇黄溪口村福源酒楼旁(县道X03 19km+980m处)，道路呈南北走向，南往黄溪口集镇，北往黄溪口镇芙蓉村，水泥路面，路宽6.0m，微坡，道路施划有边缘线和单黄虚线，西侧临坡坎，坡坎斜面高11.4m，道路西侧设置有波形护栏，波形护栏南侧端头距福源酒楼建筑北侧墙体之间相距8.4m临坡坎路段未设置波形护栏。

2、车辆技术状况。经初步检验该拖拉机技术状况一般。

微信
智能问答

3、天气情况:事发时为晴天，能见度较好。

二、事故发生经过、应急救援及善后处理情况

（一）事故发生的经过

2021年6月8日上午，魏明喜驾驶无号牌（原牌号为“湘12—H1276”已注销）、未投保交强险的“湖南—124Y”小型盘式拖拉机在黄溪口集镇一榨油坊装载米昭元和魏良春二人及菜籽油和菜籽油渣（约150公斤）沿县道X030线开往黄溪口村一组。9时30分许，当拖拉机行至黄溪口村福源酒楼旁路段（距离榨油坊100余米）时，魏明喜扭头与魏良春交谈（提醒魏良春不要脚踩车厢自卸液压泵的操作手柄）分散注意力，疏于观察路面，致使拖拉机驶向公路左侧并驶出路外翻坠到11.4米高的坡坎下，造成拖拉机受损，乘车人米昭元及魏良春2人受伤，魏良春经送医救治无效，于当日中午死亡。事故发生后，魏明喜未报警，未保护事故现场，擅自安排人员将拖拉机吊离事故现场。

（二）应急救援及善后处理情况

事故发生后，黄溪口镇人民政府于10点10分左右接到群众事故报告，立即调度黄溪口镇派出所和黄溪口镇中心卫生院等救援力量赶赴现场进行救援处置。 10点20左右，黄溪口镇卫生院救护车和医护人员赶到现场对伤者米昭元、魏良春2人进行救治，因2人伤势严重，卫生院随即将2人送至怀化市第一人民医院进行抢救。随后，黄溪口镇人民政府向县安委办报告了事故信息，县安委办接到事故信息报告后，立即上报县委、县政府，县委、县政府高度重视，成立由县委常委、常务副县长向玉超为组长的事故处置工作领导小组，设立应急救援、伤员救治、现场处置和事故调查、善后处理和维稳及舆情管控应对5个工作组，开展事故调查和处置相关工作。魏良春因伤势太重，经医院抢救无效于当日中午死亡。米昭元伤势较轻，已脱离危险。6月9日，在事故处置工作领导小组的协调下，魏明喜和死者（魏良春）家属达成了赔偿协[illegible]在签订谅解书后，死者于6月12日入土安葬。伤者米昭元系魏明喜的岳父，其医[illegible]治等费用均由魏明喜和米昭元的子女承担。目前，善后处理工作已全部结束，伤[illegible]在有效救治，事故善后处理大局稳定。

微信
智能问答

三、事故发生的原因及性质

（一）直接原因

魏明喜无证驾驶无号牌、未投保交强险的拖拉机上路行驶超员载人，并在驾驶时与乘车人交谈分散注意，加上临危处置不当，致使拖拉机驶出路外发生翻坠，魏明喜多项交通违法行为叠加是造成本次事故的直接原因。

（二）间接原因

1、路的原因。事故路段临坡坎，部分路面防护设施欠缺。

2、魏良春、米昭元。2人的交通安全意识和法制观念不强，为图一时方便，搭乘无牌无证拖拉机，忽视了乘坐不安全车辆的危险性。

3、黄溪口镇黄溪口村“两委”。按照《湖南省人民政府办公厅关于进一步加强农村道路交通安全工作的意见》（湘政办发〔2016〕61号）和《怀化市人民政府办公室关于采取十条刚性措施加强农村道路交通安全工作的通知》（怀办发电〔2016〕61号）文件的要求，履行对本村道路交通安全隐患和交通违法行为的“看、查、纠、报、封”等职责不到位。

4、黄溪口镇人民政府。按照《湖南省人民政府办公厅关于进一步加强农村道路交通安全工作的意见》（湘政办发〔2016〕61号）和《怀化市人民政府办公室关于采取十条刚性措施加强农村道路交通安全工作的通知》（怀办发电〔2016〕61号）和《辰溪县人民政府关于印发〈辰溪县道路交通安全管理暂行办法〉的通知》（辰政发〔2012〕13号）文件要求，履行本辖区内道路交通安全隐患排查整治、交通安全宣传教育、指导村委员会的安全管理工作和组织打击和查处交通违法等职责不到位。

5、县农机事务中心。按照《湖南省人民政府办公厅关于进一步加强农村道路交通安全工作的意见》（湘政办发〔2016〕61号）和《怀化市人民政府办公室关于采取十条刚性措施加强农村道路交通安全工作的通知》（怀办发电〔2016〕61号）和《中共辰溪县县委办公室辰溪县人民政府办公室<落实中共市委办公室关于采取十条刚性措施加强农村道路交通安全工作的通知>的实施意见》（辰办发电〔2016〕61号）文件的要求，履行拖拉机的年检和驾驶证核发管理和督促拖拉机所有人、驾驶人落实各项交通安全制度和防范措施工作职责不到位。

6、县公安局黄溪口镇派出所。根据《关于印发<辰溪县公安局农村派出所、[illegible]派出所和农村交警中队“所队合一”三位一体化运行实施方案的通知》（辰公[illegible]〔2021〕第00104号）文件规定，农村派出所于3月8日开始全面履行农村道路交[illegible]全管理职能，负责辖区农村道路交通安全管理工作，按照《湖南省人民政府办公[illegible]于进一步加强农村道路交通安全工作的意见》（湘政办发〔2016〕61号）和《怀[illegible]人民政府办公室关于采取十条刚性措施加强农村道路交通安全工作的通知》（怀办发电〔2016〕61号）和《中共辰溪县县委办公室辰溪县人民政府办公室<落实中共市委办公室关于采取十条刚性措施加强农村道路交通安全工作的通知>的实施意见》（辰办发电〔2016〕61号）文件的要求，履行查纠交通违法行为、开展道路交通安全宣传、排查辖区道路交通安全隐患，打击涉路、涉车违法犯罪等工作职责不到位。

微信
智能问答

7、县公路养护中心。按照《湖南省人民政府办公厅关于进一步加强农村道路交通安全工作的意见》（湘政办发〔2016〕61号）和《怀化市人民政府办公室关于采取十条刚性措施加强农村道路交通安全工作的通知》（怀办发电〔2016〕61号）和《中共辰溪县县委办公室辰溪县人民政府办公室<落实中共市委办公室关于采取十条刚性措施加强农村道路交通安全工作的通知>的实施意见》（辰办发电〔2016〕61号）文件的要求，履行道路养护、道路基础设施维护管理等工作职责不到位。

（三）事故性质

经调查认定,这是一起生产经营性道路交通安全责任事故。

四、对事故相关责任人和责任单位的处理建议

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《中华人民共和国道路交通安全法》等法律法规规定，对辰溪县黄溪口镇“6·8”拖拉机翻坠事故涉及的相关责任单位和责任人提出如下处理建议：

（一）追究法律责任人员

1、魏明喜，男，1967年5月7日出生，身份证号：43302319********16，黄溪口镇黄溪口村三组村民，无证驾驶号牌已注销、未投保交强险上路行驶超员载人，发生道路交通事故，导致1人死亡，1人受伤。涉嫌构成交通肇事犯罪，建议公安机关立案侦查。

2、翟光简，男，1976年6月18日出生，身份证号码：43302319********11，辰溪县黄溪口镇翟光简汽车配件销售店经营者，存在非法买卖已经注销号牌的拖拉机行为，建议市场、交通等相关部门依照法律法规的有关规定追究相关法律责任。

（二）建议给予党纪政纪处分人员

1、米仁四，男，1971年8月16日出生，中共党员，身份证号码：43302319********18，黄溪口村村党支部书记，作为黄溪口镇黄溪口村村党支部书记、村安全专干、村交通劝导站站长，于2020年12月份在村委会门口和2021年2月份三组村道先后2次发现过该事故拖拉机，发现后对魏明喜的违法行为进行了教育、[illegible]和告知，但一直未将该违法行为和事故隐患向镇政府和相关部门报告，存在履行本村道路交通安全隐患和交通违法行为的“报、封”和道路交通安全源头监管的职责不到位，对事故发生负有直接监管责任，建议县纪委监委予以追责；

2、蒲方华，男，1982年10月8日出生，中共党员，身份证号码：43122319********15，黄溪口镇农业服务中心工作人员。作为具体负责安全的农机管理

微信
智能问答

员，对辖区内无证无照的拖拉机排查摸底工作不彻底，存在履行农机安全隐患排查、落实“两实”信息采集、指导村委员会的农机安全管理工作和查处农机违法行为的职责不到位，对事故发生负有直接监管责任，建议县纪委监委予以追责；

3、黄会长，男，1968年7月28日出生，身份证号码：43302319********12，作为县农机服务中心安全监理部部长，履行拖拉机注册登记、变更或转移登记、注销登记的档案管理和全过程监管工作不到位，对事故拖拉机的定期免费实地安全检验服务的工作职责有缺失，对事故发生负有直接监管责任，建议县纪委监委予以追责；

4、舒攀攀，男，1985年3月4日出生，中共党员，身份证号：43122319********12，黄溪口派出所所长。作为黄溪口镇派出所所长、镇交管站副站长，在辖区内开展无证无照车辆、超员载人等违法行为的查处打击和道路交通隐患排查工作职责和落实“两实”信息采集工作履行不到位，对交通安全监管工作没有进行具体明确的分工，对事故发生负有领导责任，建议县纪委监委予以追责；

5、冯军，男，1980年8月4日出生，中共党员，身份证号码：43302319********18，黄溪口镇党委委员、宣传委员，作为镇分管安全生产的领导、交管站站长，指导和督促辖区路交通安全隐患排查整治、“两实”信息采集排查、村委员会的安全管理工作和组织打击和查处交通违法行为的职责不到位，对事故发生负有领导责任，建议县纪委监委予以追责；

（三）对有关单位的处理意见

1、辰溪县人民政府警示约谈黄溪口人民政府主要负责人，并给予黄溪口人民政府2021年度安全生产工作黄牌警告，责成黄溪口镇黄溪口村“两委”和黄溪口人民政府向县人民政府作出深刻检查。

2、辰溪县人民政府警示约谈县农机事务中心主要负责人，并给予2021年度安全生产工作黄牌警告,责成县农机事务中心向县人民政府作出深刻检查。

3、辰溪县人民政府警示约谈黄溪口镇派出所主要负责人，责成黄溪口镇派出所向县人民政府作出深刻检查。

4、辰溪县人民政府警示约谈县公路养护中心主要负责人，责成县公路养护中心向县人民政府作出深刻检查，并制定“生命防护栏”隐患排查整治专项方案，采取有效措施，从源头上清除此类事故隐患。

5、辰溪县人民政府警示约谈县公安局交管中心主要负责人，责令县公安局对交管中心进行批评教育。

微信
智能问答

五、防范和整改措施建议

(一)加强组织领导。要牢固树立安全发展理念，强化“红线”、“底线”意识，深刻吸取“6·8”事故教训,举一反三，按照有关法律法规和相关文件要求,各部门要加强协调配合，厘清职责，采取有效措施,压实道路交通安全责任，着力扭转农村地区道路交通管理被动局面，最大限度地预防和减少道路交通事故,确保全县农村道路交通安全形势稳定向好。

(二)加强宣传教育。各级各部门要进一步加大道路交通安全法规的宣传教育力度，利用普法学习教育和广播电视、网络等媒体，通过开展多渠道，多角度，多形式的道路交通法规宣传教育活动，不断提高全民的道路交通安全法规意识，筑牢安全防线。

(三)强化专项整治。各乡镇要根据农村赶集日、节假日、宗教活动等重点时段交通安全特点，会同交警、交通、农业等部门，开展对三轮摩托车、拖拉机等“五小”车辆非法载人和无牌、无证的违法行为，开展常态专项整治，形成严厉打击车辆违法违规行为的高压态势，对违法违规行为形成有力的震慑作用。

(四)强化措施落实。各乡镇人民政府要建立并落实领导包村、包交通主干道，干部包村、包农村公路，村委会干部包车辆、包路段、包驾驶人的农村道路交通安全责任制，切实加强农村道路交通安全管理和监督检查。严格执行村级信息报告制度，对辖区内的车辆进行认真摸底排查,从源头上控制“五小”车辆非法违法行为，发现车辆违法行为要立即制止并向乡镇人民政府和有关部门报告。

(五)要坚持“四个必须”、“党政同责、一岗双责”和属地监管原则。“四个必须”即管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全、管合法必须管非法和“党政同责、一岗双责”，是安全生产工作基本原则。要层层传导压力，落实属地监管责任，细化监管举措，将事故消灭在萌芽状态。

微信

智能问答

打印本页 关闭窗口







微信

智能问答